

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 시효중단조치 제외 대상자에 대한 소 제기 부적정
2. 소관부점 : 가계신용지원처, 2개 지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계신용지원처는 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제15조 제1호에 따라 공사채권¹⁾의 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있고, 각 지역본부는 세칙 제33조 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있으며, 가계지원총괄처는 세칙 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관리 업무 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

지역본부 및 가계신용지원처 등 채권관리부점은 「인수채권 소멸 시효관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제8조 제1항에 따라 재판상 청구 등의 방법으로 시효중단 조치를 하고 있다.

1) 공사채권 중 국민행복기금, 한마음금융주식회사 및 희망모아유동화전문유한회사로부터 인수하였고 채무조정을 약정하지 않은 채권을 담당함

다만, 시효가 도래하는 채권의 채무관계자가 규정 제11조 제1항의 어느 하나에 해당하여 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되는 경우에는 시효중단조치를 취하지 않을 수 있다.

한편, 규정의 소관부점인 가계지원총괄처는 정부의 포용적 금융정책의 구체적 실현 및 소멸시효 연장 관행 개선을 통한 취약계층 지원, 채권관리 효율성 제고 등을 위해 2020. 3. 27. 규정 개정 시 제11조 제1항에 따른 시효중단조치 제외대상을 [표 4]와 같이 확대하여 2020. 4. 1.부터 시행한 바 있다.

[표 4] 시효중단조치 제외대상 확대 내용(2020. 4. 1.시행)

개정 전	개정 후
제11조(시효중단조치 제외대상) ① (전단 생략)... 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다. 1. (생략) 가.~바.(생략) 사.「국민기초생활 보장법」제2조제2호에 따른 수급자 중 <u>생계급여</u> 일반수급자이거나 중증 장애인(1~3급) 중 장애인연금수령자인 경우 <u>< 신 설 ></u> <u>< 신 설 ></u> 2.~5. (생략)	제11조(시효중단조치 제외대상) ① (전단 생략)... 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다. 1. (현행과 같음) 가.~바.(현행과 같음) 사.「국민기초생활 보장법」제2조제2호에 따른 수급자 중 <u>생계, 주거, 의료, 교육급여</u> 일반 <u>수급자</u> 이거나 중증장애인(1~3급) 중 장애인 연금수령자인 경우 <u>아. 주채무자가 70세 이상인 경우</u> <u>자. 「국민기초생활 보장법」제2조제10호에 따른</u> <u>차상위 계층</u> 2.~5. (현행과 같음)

따라서, 채권관리 담당자가 시효 도래 채권에 대한 시효소송 의뢰를 검토할 때에는 위 기준을 충분히 고려하여 취약계층을 지원하는 한편, 불필요한 행정력·비용이 발생하지 않도록 하여야 한다.²⁾

2) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 ‘개정 법령이나 지침을 따르지 않고, 종전 지침이나 현재 규정에 부합하지 않는 전임자의 업무처리 방식을 그대로 답습’, ‘기타 자의적인 업무처리로 국민이나 민원인에게 피해를 주는 업무행태’를 소극행정의 한 유형으로 적시

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 4월 규정 개정 이후 감사일 현재까지 채권 관련 소송 업무를 수행하는 전 부점에서 규정 제11조 제1항 제1호 아목(주채무자 70세 이상)에 따른 시효중단조치 제외 대상임에도 시효소송을 의뢰한 사례를 점검³⁾한 결과

채무자 ○○○○ 채권(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ××××-×××××)의 경우 시효 소송 의뢰 시점에 채무자의 나이가 86세였으므로 시효중단조치 제외 기준인 70세보다 16세가 더 많은 고령자이고 발견재산 등 채권회수 실익이 있다고 볼 만한 특별한 사정이 없는데도 채권관리부점인 ●●지역 본부에서 2021. 4. 15. 시효소송을 의뢰하는 등, [별표 2] “주채무자 70세 이상 채권에 대한 시효소송 의뢰 명세”와 같이 취약계층에 대하여 부적정하게 시효소송을 제기한 건이 총 10개 부점에서 46건⁴⁾ 발생한 것으로 나타났다.

한편, 채권관리 담당자가 채권관리시스템에서 시효소송을 의뢰할 때 단일 채권에 대해 개별로 소송을 의뢰하는 방법과 여러 채권을 한꺼번에 의뢰하는 방식(이하 “일괄의뢰”라 한다)이 채권관리시스템에 구현되어 있으며

가계지원총괄처(舊 신용지원부)에서 채권관리 담당자가 시효중단조치 제외대상 채권임을 알지 못하고 시효소송을 의뢰하는 사례를 방지하기

3) 규정 개정으로 확대된 시효중단 제외 대상에 ‘주거·의료·교육 급여 수급자’(사목), ‘차상위계층’(자목)도 있으나, 관련 공공정보가 채권BPM에 입력된 시기(2021. 8. 24. 및 2021. 9. 27.)로부터 감사대상기간 종료일(2021. 9. 30.)까지 약 1개월 내외로, 부적정 사례에 대한 유효한 점검이 어렵다고 판단되어 이번 점검에서 제외함

4) 총 49건 중 중증장애인연금 수령자와 차상위계층에 대한 시효소송 3건을 제외한 46건의 부적정한 시효소송이 주채무자가 70세 이상인 경우에 해당함

위해 2009. 4. 22. 정보시스템실 앞으로 ‘전산업무 수정개발’ 을 의뢰⁵⁾한 바 있으나, 점점 결과 개별 소송의뢰가 아닌 일괄의뢰⁶⁾ 시에는 대상 채권의 주채무자가 70세 이상에 해당하는 등 시효중단조치 제외 대상임에도 개별 소송의뢰 시와 같은 팝업⁷⁾ 알림 기능이 작동하지 않는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 각 지역본부에서는 감사 결과에 공감하면서도, 일부 지역본부에서는 정책 방향(포용적 금융 및 취약계층 재기 지원 강화)의 변화에도 불구하고 현장에서 업무를 처리하는 입장에서는 장래의 회수가능성을 고려하여 보수적인 관점에서 업무를 처리(시효 연장)할 수밖에 없다는 의견을 제시하였다.

가계신용지원처는 향후 유사한 업무처리 결과가 발생하지 않도록 노력하겠다고 하였으며, 시효소송 일괄의뢰와 관련된 전산개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

가계지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 시효소송 일괄의뢰 시에도 관련 팝업 알림이 이루어질 수 있게 채권관리시스템을 개선하겠다고 하였다.

5) 「전산업무 수정개발 의뢰서」(신용지원부-xxxxx, 2009. 4. 22.)

▶ 업무전산화 필요성 및 목적 : 인수채권소멸시효관리규정 제11조(시효중단조치 제외대상) 관련 시효중단조치 제외대상을 전산 상 확인이 가능하도록 소송의뢰 프로그램을 수정하여 불필요한 시효중단조치가 발생하지 않도록 시스템을 개선

6) 감사에서 확인된 가계신용지원처의 시효소송 제기 부적정 사례 14건 모두 일괄의뢰 건임

7) 「인수채권 소멸시효관리규정 개정에 따른 취약계층 효율적 관리를 위한 전산 수정개발 요청」(가계재기지원처-xxxxx, 2020. 3. 24.)에 따라 차주가 ①차상위계층, ②기초수급자, ③장애인연금 수령자, ④고령자(만 70세 이상)에 해당하는 경우 취약계층 분류가 “Y”로 되며, 개별 소송의뢰 시에는 취약계층 분류값을 기준으로 팝업 알림 기능 작동

▶ 팝업 알림 내용 : “70세 이상 등 취약계층”

4. 조치할 사항

가계신용지원처장 및 2개* 지역본부 본부장은 시효중단조치 제외 대상에 해당되는 경우에는 특별한 사유 없이 시효소송을 의뢰하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 부적정 건수가 5건 이상인 2개 지역본부(서울동부, 경남)이며 5건 미만인 7개 지역본부(서울서부, 경기, 부산, 대전충남, 인천, 강원, 충북)는 현지조치 함

가계지원총괄처장은 채권관리부점에서 일괄로 시효소송을 의뢰하는 경우에도 개별 의뢰 시와 같이 시효중단조치 제외 대상임을 안내하는 팝업이 작동하도록 채권관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

[별표 2]

주채무자 70세 이상 채권에 대한 시효소송 의뢰 명세

순번	부점명	차주번호	차주명	관할법원 및 사건번호	소 의뢰일자	소 의뢰 당시 연령
총 10개 부점			46차주	46건		
가계신용지원처 소계						
1	가계신용 지원처	“ 기재 생략 ”				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
서울동부지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
15	서울동부 지역본부	“ 기재 생략 ”				
16						
17						

순번	부점명	차주번호	차주명	관할법원 및 사건번호	소 의뢰일자	소 의뢰 당시 연령
18	서울동부 지역본부			“ 기재 생략 ”		
19						
20						
21						
22						
경남지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
23	경남지역본부			“ 기재 생략 ”		
24						
25						
26						
27						
28						
29						
서울서부지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
30	서울서부 지역본부			“ 기재 생략 ”		
31						
32						
33						
부산지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
34	부산지역본부			“ 기재 생략 ”		
35						
36						
37						

순번	부점명	차주번호	차주명	관할법원 및 사건번호	소 의뢰일자	소 의뢰 당시 연령
충북지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
38	충북지역본부	“ 기재 생략 ”				
39						
40						
41						
경기지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
42	경기지역본부	“ 기재 생략 ”				
43						
대전충남지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
44	대전충남 지역본부	“ 기재 생략 ”				
인천지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
45	인천지역본부	“ 기재 생략 ”				
강원지역본부 소계			“ 기재 생략 ”			
46	강원지역본부	“ 기재 생략 ”				